

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 003333

Tocache; 18 0 DIC 2024

Vistos: La Resolución Directoral N° 002194, de fecha 20 de julio del 2023; la Resolución Directoral N° 002352, de fecha 21 de agosto del 2023; la Disposición N° 01-2023-MP-FN-FPM-U, de fecha 24 de octubre del 2023; la Resolución Directoral N° 002937, de fecha 06 de noviembre del 2023; la Resolución Directoral N° 002260, de fecha 18 de julio del 2024; la DISPOSICIÓN N° 02, de fecha 07 de agosto del 2024; la DISPOSICIÓN N° 03-2024-MP-FN-FPM-U, de fecha 31 de octubre del 2024; el con VIR-2024037136, de fecha 15 de noviembre del 2024; la Nota de Coordinación N° 503-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/GRR.HH., de fecha 03 de diciembre del 2024 y el Memorando N° 1808-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 05 de diciembre del 2024.

CONSIDERANDO:

Que, en la Resolución Directoral N° 002194, de fecha 20 de julio del 2023, se resuelve en el ARTICULO 1°.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario, al Prof. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, docente contratado IE°0248-LAS PALMERAS, localidad de Pacota, Distrito de Nuevo Progreso;

Que, con Resolución Directoral N° 002352, de fecha 21 de agosto del 2023, se resuelve en el ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario, al Prof. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, docente contratado IE N° 0248- LAS PALMERAS, localidad de Pacota, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por tanto no ha transgredido por acción y omisión su deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente; debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente PAD por los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, en la Disposición N° 01-2023-MP-FN-FPM-U, de fecha 24 de octubre del 2023, el Fiscal Provincial Mixta de Uchiza, de conformidad con lo previsto en el Art. 1° y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público; concordante con los dispositivos legales estipulados en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo IV el Título Preliminar, artículos 329° y 330° del Código Procesal Penal, DISPONE:

PRIMERO: APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR por el plazo de SESENTA DIAS, contra Francis Tito TRUJILLO DIAZ, por la presunta comisión delito contra LA LIBERTAD SEXUAL en la modalidad de ACOSO SEXUAL, tipificado en el 176°-B del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales K.J.Z.R. (13), representado por su progenitora Livia Rengifo Flores y de la menor de iniciales E.M.C.S. (13), representado por su progenitora Rosalin Shupingahua Montalvan; (...);

Que, con Resolución Directoral N° 002937, de fecha 06 de noviembre del 2023, se resuelve en el ARTICULO 1.- AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA, dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución;

Que, en el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 002260, de fecha 18 de julio del 2024, se resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE, en vías de regularización, el pedido de don Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, quien en amparo del Art.



207 de la Ley 27444, interpone recurso de apelación para que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 002937, la cual resuelve: AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA, dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la resolución mencionada, hecho que no encuentra arreglo a ley;

Que, mediante la DISPOSICIÓN N° 02, de fecha 07 de agosto del 2024, el Despacho Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, conforme a sus atribuciones establecidas en el artículo 334° inciso 1) del Código Procesal Penal y Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052°; DISPONE:

PRIMERO: DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra Francis Tito TRUJILLO DIAZ por la presunta comisión del Delito Contra la Libertad – Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de Acoso sexual, prevista en el título IV, capítulo IX, del artículo 176 B° del Código Penal, en agravio de K.J.Z.R. (13) Y E.M.C.S. (13), disponiéndose el ARCHIVO de todo lo actuado.

Que, según DISPOSICIÓN N° 03-2024-MP-FN-FPM-U, de fecha 31 de octubre del 2024, estando a las consideraciones antes mencionados, este Despacho Fiscal, en uso de la atribución contenida en el Inciso 4 del Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, el Artículo 12 y Inciso 2 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone:

PRIMERO: DECLARAR CONSENTIDA la DISPOSICIÓN FISCAL N° 02-2024, de fecha 07 de agosto del año 2024, que corre de folios 127 al 129, mediante el cual se dispone: NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra FRANCIS TITO TRUJILLO DIAZ por la presunta comisión del delito contra LA LIBERTAD SEXUAL, en la modalidad de ACOSO SEXUAL; en agravio de LAS MENORES DE INICIALES K.J.Z.R. (13) Y E.M.C.S. (13), por consiguiente;

SEGUNDO: ANULESE las anotaciones de los registros generados en el Sistema de Gestión Fiscal (S.G.F.) de la Sede Uchiza; en consecuencia, se AUTORIZA a la Asistente en Función Fiscal de esta sede Uchiza, a efectos de que en la S.G.F. cumpla con anular la anotación y/o registro del sistema que haya generado en los seguidos contra FRANCIS TITO TRUJILLO DIAZ, por el presunto delito contra LA LIBERTAD SEXUAL, en las modalidades de ACOSO SEXUAL; en agravio de las MENORES DE INICIALES K.J.Z.R. (13) Y E.M.C.S. (13), previa coordinación con el jefe encargado del área de informática de Moyobamba – Distrito Fiscal de San Martín.

Que, con VIR-2024037136, de fecha 15 de noviembre del 2024, don Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, solicita se deje sin efecto la ampliación de medida de separación preventiva, recaída en la Resolución Directoral N° 002937, de fecha 06 de noviembre del 2023;

Que, a través del Informe N° 056-2024-GRSM/DRESAM-UGEL-T/P-CPPADD/ST, de fecha 21 de noviembre del 2024, el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, hace de conocimiento lo siguiente:

PRIMERO: Que, el Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, solicita dejar sin efecto ampliación de medida preventiva, refrendada mediante RD N° 002937 fecha 06/11/2023.

Pero, que esta oficina ni la CPPADD ha emitido opinión alguna sobre la forma y fondo del pedido del mencionado señor; la oficina que ha resuelto en coordinación son Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, donde se emite la RD. N° 002260 fecha 18/07/2024, el cual esta visado por las oficinas anteriores mencionadas.

SEGUNDO: Que, la CPPADD no debe ni puede pronunciarse sobre este pedido del administrado por cuanto no esta dentro de las funciones del colegiado, pronunciarse por algo que ya el propio colegiado ha culminado mediante RD N° 002194 fecha 20/07/2023 (Instauración de PAD) y la RD N° 002352 fecha 21/08/2023 (Absolver del PAD), en ningún extremo el colegiado puede o debe volver a pronunciarse por un caso ya culminado.

TERCERO: Que, en los anexos de la RD N° 002260 fecha 18/07/2024, se aprecia informes emitidos por la Oficina de Recursos Humanos, y Asesoría Jurídica, por tanto, son esas oficinas que deberían opinar sobre esta presente petición del administrado.



003333



Por tanto, esta oficina derivara los documentos antes mencionados como parte de la colaboración entre las oficinas ya mencionadas;

Que, por medio de la Nota de Coordinación N° 503-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/GRR.HH., de fecha 03 de diciembre del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, informa, que conforme a la documentación de referencia, donde se dispone: **DECLARAR CONSENTIDA la DISPOSICIÓN FISCAL N° 02-2024**, de fecha 07 de agosto del año 2024, que corre de folios 127 al 129, mediante el cual se dispone: **O PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**, contra FRANCIS TITO TRUJILLO DIAZ por la presunta comisión del delito contra LA LIBERTAD SEXUAL, en la modalidad de ACOSO SEXUAL; en agravio de LAS MENORES DE INICIALES K.J.Z.R. (13) Y E.M.C.S. (13), disponiéndose el ARCHIVO de todo lo actuado. Por lo que, sugiere la autorización para proyectar la Resolución dejando SIN EFECTO la ampliación de medida de separación preventiva (RD N° 002937) de fecha 06 de noviembre del 2023;

Que, mediante el Memorando N° 1808-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 05 de diciembre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar la resolución DEJANDO SIN EFECTO la ampliación de medida de separación preventiva contenida en la Resolución Directoral N° 002937-2023, de fecha 06 de noviembre del 2023, del Sr. FRANCIS TITO TRUJILLO DIAZ;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación y la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27744.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 002937, de fecha 06 de noviembre del 2023, donde se resuelve en el **ARTICULO 1.- AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA**, dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. **Francis Tito TRUJILLO DIAZ**, identificado con DNI N° 47501047, docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, en conformidad a lo señalado en la DISPOSICIÓN N° 02, de fecha 07 de agosto del 2024 que indica: **NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**, contra FRANCIS TITO TRUJILLO DIAZ por la presunta comisión del delito contra LA LIBERTAD SEXUAL, en la modalidad de ACOSO SEXUAL; en agravio de LAS MENORES DE INICIALES K.J.Z.R. (13) Y E.M.C.S. (13).

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Icela Sierralta

Dra. ISELÁ SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/TA

